

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-084	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	기관경고, 개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	보수규정 등에 세부지급기준이 명시되지 않은 수당 지급		

지 적 내 용

○○○(주)(이하 “○○(주)”라고 함) 관리지원그룹은 ○○(주)의 사규인 「보수규정」의 제정 및 개정하는 업무와 상기 규정을 근거로 보수 등을 지급하는 업무를 담당하고 있다. 「보수규정」 제2조(적용범위)에 따라 직원 보수의 세부사항에 관하여는 다른 규정에서 특별히 따로 정한 경우를 제외하고는 「보수규정」을 따르도록 규정하고 있으므로 위의 지급근거에 따라 직원의 보수를 지급하여야 한다.

그러나 ○○(주)의 ‘20.1월부터 ’20.9월까지의 보수 지급내역을 조사한 결과 노사간 합의를 통해 임금체계 설계 시 신설하기로 한 수당과 관련하여 2019.12.31.일자 임금교섭 노사합의서 및 임금교섭 결과보고 등 협약 내용이 있으나 「보수규정」 등에 지급근거와 세부지급기준이 명시되지 않은 채 노사합의서에 근거하여 “직책수당”, “자격수당”이 지급되었고, 「보수규정」에는 존재하나 구체적인 기준 또는 세부지급기준 없이 “보전수당”을 지급하였다.

【표1】 ○○(주) 보수규정

제18조(수당) ①수당은 법정수당, 상여금, 역할급 및 보전수당으로 다음 각 호에 따라 지급한다. <개정 2020.1.22.>

1. 법정수당은 별표5와 같이 지급한다.
2. 상여금은 설날 및 추석날 현재 재직 중인 직원에게 예산의 범위에서 각각 500,000원씩 지급한다.
3. 일반직에 한하여 총괄 및 종합 역할에 대한 역할급을 별표6과 같이 지급한다.
4. 현장사업직에 한하여 임금구조 변경에 따른 보전수당을 지급할 수 있으며, 세부사항은 사장이 별도로 정한다.

【표2】 각종 수당 지급 부적정 사례(‘20.1~9월)

구 분	지급인원	총 지급금액	비 고(관련근거)
직책수당	332명	322,175,591원	2019 임금교섭 노사합의서(보수규정X)
자격수당	142명	35,437,847원	2019 임금교섭 결과보고(보수규정X)
보전수당	72명	87,974,464원	보수규정 제18조(수당)

가. 직책수당과 관련하여

2019.12.31.일자 임금교섭 노사합의서에 따르면 “직책수당은 재원 내 신설을 원칙으로 하며, 구체적인 내용은 추후 협의한다.”라고 되어 있음에도 불구하고, 구체적인 내용의 협의가 완료되지 않은 상태에서 총 332명에게 인당 3만 원~100만 원에 해당하는 수당 총 322,175,591 원(‘20.1월~9월)을 “직책수당”으로 직원 332명에 대하여 지급하였으며, ○○(주)는 2020.1.22.과 2020.3.25. 두 차례 보수규정 개정과정에서도 “직책수당”의 지급근거를 마련하지 않았다.

나. 자격수당과 관련하여

자격수당에 대하여는 「2019 임금협약 결과보고」(■■■■-499, (20.2.17.))를 근거로 '20.1월부터 '20.9월까지 직원 142명에 대하여 자격수당으로 인당 3만 원에서 12만 원까지 총 35,437,847 원을 지급하였다.

그런데 위 문서에는 자격수당은 임금구조를 설계하는 과정에서 안전관리수당, 법정선임수당 등 변동성 수당으로 자격보유 시에만 지급하도록 신설하는 것으로만 정하고, 「보수규정」 제18조(수당)에 자격수당에 대한 지급근거를 마련하지 않았으며, 자격에 대한 정의, 지급대상, 지급금액 등 세부사항을 별도로 정한 시행세칙이나 근거문서를 마련하지 않은 채 사업소별 기존 지급하던 금액대로(건별 3만원, 지급자격 및 자격인정 한도 수량 등 사업소별 상이) 지급하였다.

다. 보전수당과 관련하여

“보전수당” 경우 「보수규정」 제18조에 명시되어 있으나, 동 조항 4호에서 “현장사업직에 한하여 임금구조 변경에 따른 보전수당을 지급할 수 있으며, 세부사항은 사장이 별도로 정한다.”라고 되어 있으므로, 지급대상, 지급금액 등 세부사항을 별도로 정하여야 하나, 별도의 지침이나 근거 없이 '20.1월부터 '20.9월까지 직원 72명에 대해 총 87,974,464 원의 보전수당을 지급하고 있었다.

라. 기타수당과 관련하여

이 외에도 보수규정 및 별도의 지침이나 근거 없이 ‘기타수당’ 명목으로 2명에게 672,122원이 지급된 사실이 확인되었으나, 이는 2019년도 임금협약 결과에 따른 ‘임금소급분’ 항목을 잘못 기재 한 운영상 오류로 즉시 수정조치 한 사실이 있다. (감사기간 중 조치 완료)

【표3】 기타수당 지급 내역

구 분	지급인원	총 지급금액	비 고
기타수당	2명	672,122원	항목기재 오류로 수정조치 완료

관계부서 및 해당부서 의견

○○(주)는 감사 지적사항 대하여 “직책수당”, “자격수당”은 新임금(직무급) 체계 설계상에는 없는 수당이지만, 실제 2020.1.1. 新임금(직무급)체계 도입과정에서 필요성이 대두되어 신설하였으며, “직책수당”은 기준수립 전까지 기존 지급하던 금액대로 지급하기로 노사합의(제33차 실무교섭 회의록 1-(3) 직책수당 ‘기존에 직책수당 존재하는 사업소와 존재하지 않는 사업소에 곧바로 통일된 기준 적용하기 어렵고 정리하기 전까지 기존 체계를 유지하는 것으로 논의’) 하였기에 지급하였고,

보수규정 등 취업규칙은 근로자 과반수 동의가 필요한 사항으로 노사교섭 진행 중 변경할 수 있는 사항이 아니었으며, 단체협약 등 단체교섭이 종료되어야 직원 동의가 진행될 수 있는 사항으로 단체협약 체결과 직무급 도입에 따른 기존 규정과 상충되는 부분은 현재 사규 개정중이라고 주장하였다.

그러나 보수의 지급은 직무가치·능력·성과 등에 기반한 합리적인 보수체계를 마련하여 운영하는 것이 타당하며 지침이나 규정 없이 임의로 지급되어서는 안 된다. 비록 자회사 정규직 전환, 新임금(직무급)체계 도입 등 특수한 환경 속에서 노사합의로 결정한 사항의 추진임을 고려하더라도 수당의 지급은 「보수규정」 및 세부지급기준 등을 마련한 뒤 소급하여 지급함이 마땅하다. 또한 수당 등 보수집행과 관련하여 명시적 근거가 없는 경우, 모기업인 인천국제공항공사 「보수규정」 및 「시행세칙」 등을 준용하여 집행하는 것이 바람직하다고 판단된다.

조치할 사항

① ○○○(주) 사장은 세부지침이나 규정 없이 임의로 수당을 지급하지 않도록 보수 지급 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다. (기관경고)

② ○○○(주) 사장은 재무건전성을 유지하는 재원한도를 고려한 개인별 수당금액 책정 및 지급방법, 지급금액 산정수식 포함한 보수의 세부지급기준 및 별도의 세부지침을 조속히 마련하여 적용하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략